

1500491-19.2019.8.26.0146

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS

Comarca: Cordeirópolis

Foro: Foro de Cordeirópolis

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... requereu o reconhecimento do trafico privilegiado com a imposição de medidas cautelares alternativas á prisão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada por meio do boletim de ocorrência a fls. 15/18, auto de exibição e apreensão a fls. 27/28, laudo pericial a fls. 98/101, laudo de contestação a fls. 31/35, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cordeirópolis

Foro de Cordeirópolis

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500491-19.2019.8.26.0146 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500491-19.2019.8.26.0146

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2293640/2019 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 7872574 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 1443/19/806 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2293640 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 1443/19/806 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 2293640 - DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS, 1443/19/806 -

DEL.POL.CORDEIRÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO APARECIDO MOREIRA DA SILVA e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

TIAGO APARECIDO MOREIRA DA SILVA e ALESXSANDRO PEREIRA BORGES foram processados como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, todos c/c o artigo 29 do Código Penal, porque, em tese, no dia 08 de outubro de 2019, por volta das 07h10min, na Rua Das Rosas, nº 10, Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca de Cordeirópolis, ambos agindo em concurso, mediante

identidade de desígnios e propósitos com o adolescente J.C.P.B., tinham em depósito para venda ou entrega a terceiros, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em 03 porções de cocaína, e ainda traziam consigo, também, para fins de tráfico, mais 02 porções de substância contendo tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como "maconha", para venda/entrega a consumo de terceiros.

Devidamente citados por carta precatória a fls. 144 e 215, os acusados apresentaram respostas escritas à acusação, fls. 229/230.

Recebida a denúncia em 27 de outubro de 2021, fls. 231/232.

Vieram aos autos, auto de prisão em flagrante a fl. 01, boletim de ocorrência a fls. 15/18, auto de exibição e apreensão a fls. 27/28, laudo pericial a fls. 98/101, laudo de contestação a fls. 31/35, atestados médicos a fls. 51/53, relatório final a fls. 105/107, laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 116/119, folha de antecedentes a fls. 290/294 e 295/298, certidão de feitos criminais a fls. 307/309 e 310/311.

Em audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas. Ausentes os acusados, a pedido do Ministério Público, decretou-se a revelia dos réus.

O Ministério Público em alegações finais requereu a procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa, por seu turno, em alegações finais sustentou insuficiência de provas para embasar a condenação, pugnando pela desclassificação para o crime de uso, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada por meio do boletim de ocorrência a fls. 15/18, auto de exibição e apreensão a fls. 27/28, laudo pericial a fls. 98/101, laudo de contestação a fls. 31/35, relatório final a fls. 105/107 e laudo de exame químico-toxicológico definitivo a fls. 116/119, bem como da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Convém destacar que a configuração do delito de tráfico de drogas independe da efetiva ocorrência de comércio ilícito. Com efeito, trata-se de crime de ação múltipla e a incursão em qualquer dos comportamentos descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é suficiente para a caracterização do delito.

O laudo pericial de fls. 116/119 descreve que foram apreendidos invólucros plásticos fechados por nó contendo: i) maconha, com massa líquida de 1,6 gramas, ii) crack, com massa líquida de 0,9 gramas e iii) cocaína, com massa líquida de 22,0 gramas.

A autoria, por igual, é certa. Não há dúvida de que deva ser atribuída aos Réus. Prejudicado o interrogatório dos acusados, em razão do seu não comparecimento à audiência de instrução, apesar de devidamente intimados.

A testemunha comum, Marcelo Jose de Souza, policial militar, em juízo disse que na data dos fatos receberam denúncia anônima acerca da prática de tráfico de drogas por três jovens no local dos fatos. Dirigiram-se ao local e avistaram Tiago, que estava mexendo em algumas folhas. As denúncias diziam que as drogas estavam acondicionadas nestas folhas. Havia um adolescente no local. Alexsandro e o adolescente estavam sentados do outro lado da via. Com ambos, e o adolescente, havia certa quantia em dinheiro. Não se recorda o horário exato, mas a prisão ocorreu no turno da manhã, provavelmente às 10h.

A testemunha comum, Renato Aparecido Pacola Junior, policial militar, em juízo reiterou em grande parte o depoimento do seu colega de farda. Ratificou que os entorpecentes estariam sido escondidos nas folhagens, de acordo com as notícias anônimas. Descreveu os entorpecentes e dinheiro encontrados com cada um dos abordados. A abordagem ocorreu naquele dia em razão do chamado via Copom. Recordase que a prisão ocorreu no turno da manhã. O bar estava fechado no momento da prisão. Indagados, informaram que estavam no local aguardando colegas.

Da análise do conjunto probatório extrai-se que os acusados efetivamente praticaram a conduta que lhes é imputada. Com efeito, tanto a materialidade quanto a autoria

resultaram suficientemente demonstradas. As circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão dos entorpecentes e a forma de acondicionamento são elementos que evidenciam de modo bastante a mercancia ilícita.

A tese defensiva de que trata de usuários e de que a droga apreendida se destinava a consumo pessoal, não se sustenta. Isto porque, para a configuração do delito do art. 28, da Lei nº 11.343/06, o próprio dispositivo traz em seu §2º que "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, a quantidade apreendida não era compatível com a figura de mero usuário e a forma de acondicionamento, somada às demais circunstâncias da apreensão, indica que a droga destinava-se à venda.

Ademais, é possível o reconhecimento de que o acusado Tiago Aparecido Moreira da Silva incorreu na figura do tráfico privilegiado. Com efeito, o Réu atende aos requisitos cumulativos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Trata-se de primário e de bons antecedentes. Não constam em folha de antecedentes condenações anteriores passadas em julgado. Ademais, não há indícios de que se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. No tocante à atividade criminosa, não há indícios de que faça do crime seu meio de vida, sendo insubsistente para tal fim a existência de processos em curso. Há que se acrescentar que a situação do acusado se amolda à típica situação que a Lei 11.343/2006 pretendeu alcançar com tratamento penal mais brando, isto é, a do usuário que se torna pequeno traficante para sustentar o próprio vício ou em decorrência de possuir dívida de drogas. De todo o exposto, considero que não há evidência acerca da dedicação a atividade criminosa ou envolvimento com organização criminosa.

No entanto, é inviável a aplicação da causa de diminuição sob exame ao acusado Alexsandro Pereira Borges. Decerto que não se trata de reincidente. Consta, no entanto, em sua folha de antecedentes, condenação passada em julgado pela prática do crime de tráfico, fls. 307/309. Ainda que o trânsito em julgado seja posterior à data dos fatos ora apurados, quando analisado em conjunto com os demais elementos dos autos, denota envolvimento reiterado com a prática de crimes, sobretudo os que a Lei 11.343/2006 pretendeu coibir. É lícito, neste contexto, concluir que se trata de acusado que se dedica a atividades criminosas.

Por fim, inexiste dúvida quanto ao envolvimento do adolescente J. na prática criminosa dos acusados. É o que se extra da prova judicializada. Some-se que o próprio adolescente admitiu ter estado com os acusados no contexto fático da apreensão, quando ouvido em solo policial. Desta feita, está configurada a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006.

Nestes termos, o julgamento de procedência da pretensão acusatória é medida que se impõe.

Passo à individualização das penas nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Com relação ao réu Tiago Aparecido Moreira Da Silva:

Na primeira fase inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não constam agravantes. Incide a atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal, por se tratar de menor de 21 anos, porém, é inviável o seu cômputo nesta etapa (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aplico o aumento de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo de pena cominada.

Incide a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Quanto à fração de diminuição, deve ser balizada pelos mesmos critérios do artigo 42 da Lei Anti-Drogas. Observo que laudo pericial de exame químico-toxicológico a fls. 116/119 consigna que foram apreendidos invólucros plásticos fechados por nó contendo: i) maconha, com massa líquida de 1,6 gramas, ii) crack, com massa líquida de 0,9 gramas e iii) cocaína, com massa líquida de 22,0 gramas. Nesta perspectiva, diante da quantidade, que não pode ser considerada exagerada, aplico o redutor em patamar intermediário, isto é, em 1/3 (um terço).

O regime inicial de cumprimento de pena, com fundamento nos critérios do artigo 33,

§§ 2º e 3º do Código Penal, por se tratar de primário e diante da pena aplicada em concreto, será o aberto.

Com relação ao réu Alesxsandro Pereira Borges:

Na primeira fase, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não constam agravantes. Incide a atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal, por se tratar de menor de 21 anos, porém, é inviável o seu cômputo nesta etapa (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual aplico o aumento de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo de pena cominada. Não incidem causas de diminuição.

O regime inicial de cumprimento de pena, com fundamento nos critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, a se considerar a quantidade de pena aplicada, será o semiaberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar ALESXSANDRO PEREIRA BORGES pela prática do crime art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor unitário mínimo legal e condenar TIAGO APARECIDO MOREIRA DA SILVA pela prática do crime art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Para o acusado TIAGO APARECIDO MOREIRA DA SILVA é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, (i) prestação de serviço à comunidade e (ii) limitação de final de semana.

DEFIRO ao réu TIAGO APARECIDO MOREIRA DA SILVA o direito de apresentar recurso em liberdade, tendo em vista que solto acompanhou a toda a marcha processual e não há elementos que indiquem, neste momento processual, a imperiosidade da sua segregação cautelar, inexistindo sequer pedido formulado neste sentido. Por fim, a segregação cautelar seria incompatível com a pena ora aplicada pela presente sentença recorrível.

Para o acusado ALESXSANDRO PEREIRA BORGES é inviável a concessão dos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal porque não preenchidos os requisitos legais.

INDEFIRO ao réu ALESXSANDRO PEREIRA BORGES o direito de apresentar recurso em liberdade. Consta pedido de decretação da prisão preventiva do acusado em razão do descumprimento das medidas cautelares não prisionais que lhe foram outrora aplicadas. O pedido comporta deferimento, sobretudo após a prolação de sentença condenatória recorrível com fundamento em prova da materialidade e autoria delitivas, tendo sido aplicada pena privativa de liberdade. Neste contexto, a prisão preventiva encontra fundamento no artigo 282, §4º do CPP. Ademais, a fixação do regime semiaberto não é incompatível com a decretação da prisão preventiva, desde que seja compatibilizado o estabelecimento prisional no qual se encontra ou seja encaminhado a acusado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME SEMIABERTO.

COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. 1. Não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice da Súmula 691 do STF, visto que houve fundamento válido para o indeferimento do pedido liminar na origem. 2. Segundo entendimento consolidado neste Superior Tribunal, não cabe agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, defere ou indefere pedido de liminar formulado em habeas corpus. 3. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada no reiterado descumprimento das cautelares alternativas anteriormente fixadas, além da apreensão de significativa quantidade de drogas (aproximadamente 27kg de maconha), não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva. 4. A jurisprudência desta Corte superior é pacífica no sentido de não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo

apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 687.771/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória. 2. In casu, conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau ao Tribunal de origem, "já foi expedida guia provisória para a Vara de Execuções de Santarém". Ainda que assim não fosse, o Tribunal a quo, no julgamento do writ originário, determinou "a compatibilização da segregação cautelar com o regime inicial fixado na sentença condenatória, caso o ora paciente esteja em regime prisional diverso do semiaberto". Portanto, sequer nesse ponto há constrangimento ilegal a ser reparado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 152.210/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de ALESXSANDRO PEREIRA BORGES. Expeça-se mandado de prisão. A segregação cautelar do sentenciado deverá ser cumprida em estabelecimento com a pena privativa de liberdade em regime semiaberto ora aplicada. Se necessário, OFICIE-SE ao estabelecimento prisional ou à SAP, valendo a presente sentença, para este fim, como ofício.

A prisão preventiva ora decretada deverá ser reavaliada a cada noventa dias, até eventual revogação, trânsito em julgado da sentença ou remessa dos autos à superior instância (artigo 316, parágrafo único do CPP). Anote-se.

Cumprido o mandado, providencie-se a expedição de guia de execução provisória de ALESXSANDRO PEREIRA BORGES.

Providencie-se, também após o trânsito em julgado, a expedição da guia execução definitiva, as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição).

Condene o(s) Réu(s) a arcar(em) com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP.

Declaro ainda, o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 91 do Código Penal, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (artigo 63, da Lei 11.343/06). Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis, nos termos do Comunicado CG nº. 805/2019.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Regularize a z. Secretaria as tarjas do processo, quando pertinente.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cordeiropolis, 07 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA